

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 2 ramadan 1424 – 28 octobre 2003

146^{ème} année

N° 86

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la société nouvelle d'impression, de presse et d'édition..... 3191

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Nomination de chefs de division..... 3191

Nomination d'un chef de subdivision..... 3191

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2003-2141 du 20 octobre 2003, portant publication de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales..... 3191

Ministère des Finances

Décret n° 2003-2142 du 20 octobre 2003, portant modification du décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, fixant le statut particulier du corps des agents des services douaniers..... 3223

Arrêté du ministre des finances du 25 octobre 2003, portant désignation du représentant du président de la commission prévue par l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux..... 3224

Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques

Nomination du directeur général de l'agence de la vulgarisation et de la formation agricoles..... 3224

Nomination d'un secrétaire général d'institution de recherche et d'enseignement supérieur agricoles..... 3224

Nomination d'un directeur..... 3224

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 17 octobre 2003, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Zéramdine de la délégation de Zéramdine, au gouvernorat de Monastir..... 3224

Ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Décret n° 2003-2146 du 20 octobre 2003, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation du projet de construction du complexe universitaire de Gabès et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.....	3225
Nomination de chefs de service.....	3226
Ministère du Tourisme, du Commerce et de l'Artisanat	
Nomination de chefs de service.....	3226
Nomination d'un inspecteur en chef.....	3227
Ministère des Technologies de la Communication et du Transport	
Nomination du chef de cabinet du ministre des technologies de la communication et du transport.....	3227
Liste d'intégration dans le grade d'ingénieur principal au titre de l'année 2003.....	3227
Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille et de l'Enfance	
Décret n° 2003-2154 du 20 octobre 2003, portant création des centres intégrés de la jeunesse et de l'enfance.....	3227
Ministère des Sports	
Nomination d'un directeur.....	3227
Nomination de sous-directeurs.....	3227
Nomination de chefs de service.....	3228
Ministère de la Santé Publique	
Nomination d'un directeur d'un établissement hospitalier de la catégorie "A".....	3228
Nomination d'un chef de service hospitalier.....	3228
Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité	
Nomination d'un directeur général.....	3228
Ministère de l'Éducation et de la Formation	
Nomination de sous-directeurs.....	3229
Nomination de chefs de service.....	3229
Nomination d'inspecteurs généraux de l'éducation.....	3229
Nomination d'inspecteurs principaux.....	3229
Cessation de fonctions d'un chef de service.....	3229
Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 22 octobre 2003, fixant la date des deux sessions de l'examen du baccalauréat et celle d'ouverture et de clôture d'inscription des candidats pour l'année 2004.....	3230
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie	
Nomination d'un directeur.....	3230
Nomination de directeurs d'instituts supérieurs.....	3230
Nomination de directeurs des études, directeurs adjoints.....	3230
Nomination de chefs de service.....	3230
Nomination d'un directeur de bibliothèque.....	3230
Nomination de secrétaires d'universités.....	3231
Nomination de secrétaires d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche.....	3231
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003, portant approbation du cahier des charges relatif à l'hébergement universitaire privé.....	3231

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

NOMINATION

Par arrêté du Premier ministre du 17 octobre 2003.

Madame Zohra Ben Romdhane, est nommée administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société nouvelle d'impression, de presse et d'édition, en remplacement de Monsieur Mustapha Khammari, et ce, à partir du 10 octobre 2003.

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-2138 du 18 octobre 2003.

Madame Monia Massaoud, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de chef de division du conseil régional au gouvernorat de Gafsa, avec rang et prérogatives de directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2003-2139 du 18 octobre 2003.

Monsieur Hifdhi Mourou, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de division du conseil régional au gouvernorat de Tataouine, avec rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2003-2140 du 18 octobre 2003.

Monsieur Zouhaier Miled, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de subdivision des réglementations et des élections à la division des affaires politiques au gouvernorat de Nabeul, avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 2003-2141 du 20 octobre 2003, portant publication de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 2002-83 du 14 octobre 2002, portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales, du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991,

Vu le décret n° 2002-3019 du 19 novembre 2002, portant ratification de l'adhésion de la République Tunisienne à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales, du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991,

Vu le décret n° 84-1242 du 20 octobre 1984, fixant les attributions du ministère des affaires étrangères.

Décète :

Article premier. - Est publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne, en annexe au présent décret, la convention internationale pour la protection des obtentions végétales, du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991.

Art. 2. - Le Premier ministre et les ministres concernés sont chargés, chacun selon ses attributions, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 octobre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

**CONVENTION INTERNATIONALE
POUR LA PROTECTION
DES OBTENTIONS VÉGÉTALES**

**du 2 décembre 1961,
révisée à Genève le 10 novembre 1972,
le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991**



**Union internationale pour la protection des obtentions végétales
GENÈVE 1994**

PUBLICATION UPOV
N° 221(F)

ISBN 92-805-0333-2

UPOV 1994

**Convention internationale pour la protection
des obtentions végétales du 2 décembre 1961,
révisée à Genève le 10 novembre 1972,
le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991**

Liste des articles

Chapitre premier : Définitions

Article premier : Définitions

Chapitre II : Obligations générales des Parties contractantes

Article 2 : Obligation fondamentale des Parties contractantes

Article 3 : Genres et espèces devant être protégés

Article 4 : Traitement national

Chapitre III : Conditions de l'octroi d'un droit d'obtenteur

Article 5 : Conditions de la protection

Article 6 : Nouveauté

Article 7 : Distinction

Article 8 : Homogénéité

Article 9 : Stabilité

Chapitre IV : Demande d'octroi du droit d'obtenteur

Article 10 : Dépôt de demandes

Article 11 : Droit de priorité

Article 12 : Examen de la demande

Article 13 : Protection provisoire

Chapitre V : Les droits de l'obtenteur

Article 14 : Etendue du droit d'obtenteur

Article 15 : Exceptions au droit d'obtenteur

Article 16 : Epuisement du droit d'obtenteur

Article 17 : Limitation de l'exercice du droit d'obtenteur

Article 18 : Réglementation économique

Article 19 : Durée du droit d'obtenteur

Chapitre VI :	Dénomination de la variété
<i>Article 20 :</i>	Dénomination de la variété
Chapitre VII :	Nullité et déchéance du droit d'obtenteur
<i>Article 21 :</i>	Nullité du droit d'obtenteur
<i>Article 22 :</i>	Déchéance de l'obtenteur
Chapitre VIII :	L'Union
<i>Article 23 :</i>	Membres
<i>Article 24 :</i>	Statut juridique et siège
<i>Article 25 :</i>	Organes
<i>Article 26 :</i>	Le Conseil
<i>Article 27 :</i>	Le Bureau de l'Union
<i>Article 28 :</i>	Langues
<i>Article 29 :</i>	Finances
Chapitre IX :	Application de la Convention; autres accords
<i>Article 30 :</i>	Application de la Convention
<i>Article 31 :</i>	Relations entre les Parties contractantes et les Etats liés par des Actes antérieurs
<i>Article 32 :</i>	Arrangements particuliers
Chapitre X :	Dispositions finales
<i>Article 33 :</i>	Signature
<i>Article 34 :</i>	Ratification, acceptation ou approbation; adhésion
<i>Article 35 :</i>	Réserves
<i>Article 36 :</i>	Communications concernant les législations et les genres et espèces protégés; renseignements à publier
<i>Article 37 :</i>	Entrée en vigueur; impossibilité d'adhérer aux Actes antérieurs
<i>Article 38 :</i>	Révision de la Convention
<i>Article 39 :</i>	Dénonciation de la Convention
<i>Article 40 :</i>	Maintien des droits acquis
<i>Article 41 :</i>	Original et textes officiels de la Convention
<i>Article 42 :</i>	Fonctions du dépositaire

CHAPITRE PREMIER

DÉFINITIONS

Article premier

Définitions

Aux fins du présent Acte :

i) on entend par «la présente Convention» le présent Acte (de 1991) de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales;

ii) on entend par «Acte de 1961/1972» la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961 modifiée par l'Acte additionnel du 10 novembre 1972;

iii) on entend par «Acte de 1978» l'Acte du 23 octobre 1978 de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales;

iv) on entend par «obteneur»

— la personne qui a créé ou qui a découvert et mis au point une variété,

— la personne qui est l'employeur de la personne précitée ou qui a commandé son travail, lorsque la législation de la Partie contractante en cause prévoit que le droit d'obteneur lui appartient, ou

— l'ayant droit ou l'ayant cause de la première ou de la deuxième personne précitée, selon le cas;

v) on entend par «droit d'obteneur» le droit de l'obteneur prévu dans la présente Convention;

vi) on entend par «variété» un ensemble végétal d'un taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu'il réponde ou non pleinement aux conditions pour l'octroi d'un droit d'obteneur, peut être

— défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes,

— distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères et

— considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme;

vii) on entend par «Partie contractante» un Etat, ou une organisation intergouvernementale, partie à la présente Convention;

viii) on entend par «territoire», en relation avec une Partie contractante, lorsque celle-ci est un Etat, le territoire de cet Etat et, lorsque celle-ci est une organisation intergouvernementale, le territoire sur lequel s'applique le traité constitutif de cette organisation intergouvernementale;

ix) on entend par «service» le service visé à l'article 30.1)ii);

x) on entend par «Union» l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales fondée par l'Acte de 1961 et mentionnée dans l'Acte de 1972, dans l'Acte de 1978 et dans la présente Convention;

xi) on entend par «membre de l'Union» un Etat partie à l'Acte de 1961/1972 ou à l'Acte de 1978, ou une Partie contractante.

CHAPITRE II

OBLIGATIONS GÉNÉRALES DES PARTIES CONTRACTANTES

Article 2

Obligation fondamentale des Parties contractantes

Chaque Partie contractante octroie des droits d'obtenteur et les protège.

Article 3

Genres et espèces devant être protégés

1) [*Etats déjà membres de l'Union*] Chaque Partie contractante qui est liée par l'Acte de 1961/1972 ou par l'Acte de 1978 applique les dispositions de la présente Convention,

i) à la date à laquelle elle devient liée par la présente Convention, à tous les genres et espèces végétaux auxquels elle applique, à cette date, les dispositions de l'Acte de 1961/1972 ou de l'Acte de 1978 et,

ii) au plus tard à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de cette date, à tous les genres et espèces végétaux.

2) [*Nouveaux membres de l'Union*] Chaque Partie contractante qui n'est pas liée par l'Acte de 1961/1972 ou par l'Acte de 1978 applique les dispositions de la présente Convention,

i) à la date à laquelle elle devient liée par la présente Convention, à au moins 15 genres ou espèces végétaux et,

ii) au plus tard à l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de cette date, à tous les genres et espèces végétaux.

Article 4

Traitement national

1) [*Traitement*] Les nationaux d'une Partie contractante ainsi que les personnes physiques ayant leur domicile sur le territoire de cette Partie contractante et les personnes morales ayant leur siège sur ledit territoire jouissent, sur le territoire de chacune des autres Parties contractantes, en ce qui concerne l'octroi et la protection des droits d'obtenteur, du traitement que les lois de cette autre Partie contractante accordent ou accorderont par la suite à ses nationaux, le tout sans préjudice des droits prévus par la présente Convention et sous réserve de l'accomplissement par lesdits nationaux et lesdites personnes physiques ou morales des conditions et formalités imposées aux nationaux de ladite autre Partie contractante.

2) [*«Nationaux»*] Aux fins du paragraphe précédent on entend par «nationaux», lorsque la Partie contractante est un Etat, les nationaux de cet Etat et, lorsque la Partie contractante est une organisation intergouvernementale, les nationaux de l'un quelconque de ses Etats membres.

CHAPITRE III

CONDITIONS DE L'OCTROI D'UN DROIT D'OBTENTEUR

Article 5

Conditions de la protection

1) [*Critères à remplir*] Le droit d'obtenteur est octroyé lorsque la variété est

- i) nouvelle,
- ii) distincte,
- iii) homogène et
- iv) stable.

2) [*Autres conditions*] L'octroi du droit d'obtenteur ne peut dépendre de conditions supplémentaires ou différentes de celles mentionnées ci-dessus, sous réserve que la variété soit désignée par une dénomination conformément aux dispositions de l'article 20, que l'obtenteur ait satisfait aux formalités prévues par la législation de la Partie contractante auprès du service de laquelle la demande a été déposée et qu'il ait payé les taxes dues.

Article 6

Nouveauté

1) [*Critères*] La variété est réputée nouvelle si, à la date de dépôt de la demande de droit d'obtenteur, du matériel de reproduction ou de multiplication végétative ou un produit de récolte de la variété n'a pas été vendu ou remis à des tiers d'une autre manière, par l'obtenteur ou avec son consentement, aux fins de l'exploitation de la variété

i) sur le territoire de la Partie contractante auprès de laquelle la demande a été déposée, depuis plus d'un an et

ii) sur un territoire autre que celui de la Partie contractante auprès de laquelle la demande a été déposée, depuis plus de quatre ans ou, dans le cas des arbres et de la vigne, depuis plus de six ans.

2) [*Variétés de création récente*] Lorsqu'une Partie contractante applique la présente Convention à un genre végétal auquel

ou une espèce végétale à laquelle il n'appliquait pas précédemment la présente Convention ou un Acte antérieur, elle peut considérer qu'une variété de création récente existant à la date de cette extension de la protection satisfait à la condition de nouveauté définie au paragraphe 1) même si la vente ou la remise à des tiers décrite dans ledit paragraphe a eu lieu avant les délais définis dans ledit paragraphe.

3) [*«Territoires» dans certains cas*] Aux fins du paragraphe 1), les Parties contractantes qui sont des Etats membres d'une seule et même organisation intergouvernementale peuvent, lorsque les règles de cette organisation le requièrent, agir conjointement pour assimiler les actes accomplis sur les territoires des Etats membres de cette organisation à des actes accomplis sur leur propre territoire; elles notifient, le cas échéant, cette assimilation au Secrétaire général.

Article 7

Distinction

La variété est réputée distincte si elle se distingue nettement de toute autre variété dont l'existence, à la date de dépôt de la demande, est notoirement connue. En particulier, le dépôt, dans tout pays, d'une demande d'octroi d'un droit d'obtenteur pour une autre variété ou d'inscription d'une autre variété sur un registre officiel de variétés est réputé rendre cette autre variété notoirement connue à partir de la date de la demande, si celle-ci aboutit à l'octroi du droit d'obtenteur ou à l'inscription de cette autre variété sur le registre officiel de variétés, selon le cas.

Article 8

Homogénéité

La variété est réputée homogène si elle est suffisamment uniforme dans ses caractères pertinents, sous réserve de la variation prévisible compte tenu des particularités de sa reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative.

Article 9

Stabilité

La variété est réputée stable si ses caractères pertinents restent inchangés à la suite de ses reproductions ou multiplications successives, ou, en cas de cycle particulier de reproductions ou de multiplications, à la fin de chaque cycle.

CHAPITRE IV

DEMANDE D'OCTROI DU DROIT D'OBTENTEUR

Article 10

Dépôt de demandes

1) [*Lieu de la première demande*] L'obtenteur a la faculté de choisir la Partie contractante auprès du service de laquelle il désire déposer sa première demande de droit d'obtenteur.

2) [*Date des demandes subséquentes*] L'obtenteur peut demander l'octroi d'un droit d'obtenteur auprès des services des autres Parties contractantes sans attendre qu'un droit d'obtenteur lui ait été délivré par le service de la Partie contractante qui a reçu la première demande.

3) [*Indépendance de la protection*] Aucune Partie contractante ne peut refuser d'octroyer un droit d'obtenteur ou limiter sa durée au motif que la protection n'a pas été demandée pour la même variété, a été refusée ou est expirée dans un autre Etat ou une autre organisation intergouvernementale.

Article 11

Droit de priorité

1) [*Le droit; sa durée*] L'obtenteur qui a régulièrement fait le dépôt d'une demande de protection d'une variété auprès de l'une des Parties contractantes («première demande») jouit, pour effec-

tuer le dépôt d'une demande d'octroi d'un droit d'obtenteur pour la même variété auprès du service d'une autre Partie contractante («demande subséquente»), d'un droit de priorité pendant un délai de 12 mois. Ce délai est compté à partir de la date du dépôt de la première demande. Le jour du dépôt n'est pas compris dans ce délai.

2) [*Revendication du droit*] Pour bénéficier du droit de priorité, l'obtenteur doit, dans la demande subséquente, revendiquer la priorité de la première demande. Le service auprès duquel la demande subséquente a été déposée peut exiger du demandeur qu'il fournisse, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois à compter de la date de dépôt de la demande subséquente, une copie des documents qui constituent la première demande, certifiée conforme par le service auprès duquel elle aura été déposée, ainsi que des échantillons ou toute autre preuve que la variété qui fait l'objet des deux demandes est la même.

3) [*Documents et matériel*] L'obtenteur bénéficiera d'un délai de deux ans après l'expiration du délai de priorité ou, lorsque la première demande est rejetée ou retirée, d'un délai approprié à compter du rejet ou du retrait pour fournir au service de la Partie contractante auprès duquel il a déposé la demande subséquente, tout renseignement, document ou matériel requis par les lois de cette Partie contractante en vue de l'examen prévu à l'article 12.

4) [*Événements survenant durant le délai de priorité*] Les événements survenant dans le délai fixé au paragraphe 1), tels que le dépôt d'une autre demande, ou la publication ou l'utilisation de la variété qui fait l'objet de la première demande, ne constituent pas un motif de rejet de la demande subséquente. Ces événements ne peuvent pas non plus faire naître de droit de tiers.

Article 12

Examen de la demande

La décision d'octroyer un droit d'obtenteur exige un examen de la conformité aux conditions prévues aux articles 5 à 9. Dans le cadre de cet examen, le service peut mettre la variété en culture ou effectuer les autres essais nécessaires, faire effectuer la mise

en culture ou les autres essais nécessaires, ou prendre en compte les résultats des essais en culture ou d'autres essais déjà effectués. En vue de cet examen, le service peut exiger de l'obtenteur tout renseignement, document ou matériel nécessaire.

Article 13

Protection provisoire

Chaque Partie contractante prend des mesures destinées à sauvegarder les intérêts de l'obtenteur pendant la période comprise entre le dépôt de la demande d'octroi d'un droit d'obtenteur ou sa publication et l'octroi du droit. Au minimum, ces mesures auront pour effet que le titulaire d'un droit d'obtenteur aura droit à une rémunération équitable perçue auprès de celui qui, dans l'intervalle précité, a accompli des actes qui, après l'octroi du droit, requièrent l'autorisation de l'obtenteur conformément aux dispositions de l'article 14. Une Partie contractante peut prévoir que lesdites mesures ne prendront effet qu'à l'égard des personnes auxquelles l'obtenteur aura notifié le dépôt de la demande.

CHAPITRE V

LES DROITS DE L'OBTENTEUR

Article 14

Etendue du droit d'obtenteur

1) [*Actes à l'égard du matériel de reproduction ou de multiplication*] a) Sous réserve des articles 15 et 16, l'autorisation de l'obtenteur est requise pour les actes suivants accomplis à l'égard du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée :

- i) la production ou la reproduction,
- ii) le conditionnement aux fins de la reproduction ou de la multiplication,
- iii) l'offre à la vente,
- iv) la vente ou toute autre forme de commercialisation,

- v) l'exportation,
- vi) l'importation,
- vii) la détention à l'une des fins mentionnées aux points i) à vi) ci-dessus.

b) L'obtenteur peut subordonner son autorisation à des conditions et à des limitations.

2) [*Actes à l'égard du produit de la récolte*] Sous réserve des articles 15 et 16, l'autorisation de l'obtenteur est requise pour les actes mentionnés aux points i) à vii) du paragraphe 1)a) accomplis à l'égard du produit de la récolte, y compris des plantes entières et des parties de plantes, obtenu par utilisation non autorisée de matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée, à moins que l'obtenteur ait raisonnablement pu exercer son droit en relation avec ledit matériel de reproduction ou de multiplication.

3) [*Actes à l'égard de certains produits*] Chaque Partie contractante peut prévoir que, sous réserve des articles 15 et 16, l'autorisation de l'obtenteur est requise pour les actes mentionnés aux points i) à vii) du paragraphe 1)a) accomplis à l'égard des produits fabriqués directement à partir d'un produit de récolte de la variété protégée couvert par les dispositions du paragraphe 2) par utilisation non autorisée dudit produit de récolte, à moins que l'obtenteur ait raisonnablement pu exercer son droit en relation avec ledit produit de récolte.

4) [*Actes supplémentaires éventuels*] Chaque Partie contractante peut prévoir que, sous réserve des articles 15 et 16, l'autorisation de l'obtenteur est également requise pour des actes autres que ceux mentionnés aux points i) à vii) du paragraphe 1)a).

5) [*Variétés dérivées et certaines autres variétés*] a) Les dispositions des paragraphes 1) à 4) s'appliquent également

i) aux variétés essentiellement dérivées de la variété protégée, lorsque celle-ci n'est pas elle-même une variété essentiellement dérivée,

ii) aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée conformément à l'article 7 et

iii) aux variétés dont la production nécessite l'emploi répété de la variété protégée.

b) Aux fins du sous-alinéa a) i) une variété est réputée essentiellement dérivée d'une autre variété («variété initiale») si

i) elle est principalement dérivée de la variété initiale, ou d'une variété qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale, tout en conservant les expressions des caractères essentiels qui résultent du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale,

ii) elle se distingue nettement de la variété initiale et

iii) sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, elle est conforme à la variété initiale dans l'expression des caractères essentiels qui résultent du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale.

c) Les variétés essentiellement dérivées peuvent être obtenues, par exemple, par sélection d'un mutant naturel ou induit ou d'un variant somaclonal, sélection d'un individu variant parmi les plantes de la variété initiale, rétrocroisements ou transformation par génie génétique.

Article 15

Exceptions au droit d'obtenteur

1) [*Exceptions obligatoires*] Le droit d'obtenteur ne s'étend pas

i) aux actes accomplis dans un cadre privé à des fins non commerciales,

ii) aux actes accomplis à titre expérimental et

iii) aux actes accomplis aux fins de la création de nouvelles variétés ainsi que, à moins que les dispositions de l'article 14.5) ne soient applicables, aux actes mentionnés à l'article 14.1) à 4) accomplis avec de telles variétés.

2) [*Exception facultative*] En dérogation des dispositions de l'article 14, chaque Partie contractante peut, dans des limites raisonnables et sous réserve de la sauvegarde des intérêts légitimes de l'obtenteur, restreindre le droit d'obtenteur à l'égard de toute variété afin de permettre aux agriculteurs d'utiliser à des fins de reproduction ou de multiplication, sur leur propre exploitation, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture, sur leur propre exploitation, de la variété protégée ou d'une variété visée à l'article 14.5) a) i) ou ii).

Article 16

Epuisement du droit d'obtenteur

1) [*Epuisement du droit*] Le droit d'obtenteur ne s'étend pas aux actes concernant du matériel de sa variété ou d'une variété visée à l'article 14.5) qui a été vendu ou commercialisé d'une autre manière sur le territoire de la Partie contractante concernée par l'obtenteur ou avec son consentement, ou du matériel dérivé dudit matériel, à moins que ces actes

i) impliquent une nouvelle reproduction ou multiplication de la variété en cause ou

ii) impliquent une exportation de matériel de la variété permettant de reproduire la variété vers un pays qui ne protège pas les variétés du genre végétal ou de l'espèce végétale dont la variété fait partie, sauf si le matériel exporté est destiné à la consommation.

2) [*Sens de «matériel»*] Aux fins du paragraphe 1) on entend par «matériel», en relation avec une variété,

i) le matériel de reproduction ou de multiplication végétative, sous quelque forme que ce soit,

ii) le produit de la récolte, y compris les plantes entières et les parties de plantes, et

iii) tout produit fabriqué directement à partir du produit de la récolte.

3) [*«Territoires» dans certains cas*] Aux fins du paragraphe 1), les Parties contractantes qui sont des Etats membres d'une seule et même organisation intergouvernementale peuvent, lorsque les règles de cette organisation le requièrent, agir conjointement pour assimiler les actes accomplis sur les territoires des Etats membres de cette organisation à des actes accomplis sur leur propre territoire; elles notifient, le cas échéant, cette assimilation au Secrétaire général.

Article 17

Limitation de l'exercice du droit d'obtenteur

1) [*Intérêt public*] Sauf disposition expresse prévue dans la présente Convention, aucune Partie contractante ne peut limiter

le libre exercice d'un droit d'obtenteur autrement que pour des raisons d'intérêt public.

2) [*Rémunération équitable*] Lorsqu'une telle limitation a pour effet de permettre à un tiers d'accomplir l'un quelconque des actes pour lesquels l'autorisation de l'obtenteur est requise, la Partie contractante intéressée doit prendre toutes mesures nécessaires pour que l'obtenteur reçoive une rémunération équitable.

Article 18

Réglementation économique

Le droit d'obtenteur est indépendant des mesures adoptées par une Partie contractante en vue de réglementer sur son territoire la production, le contrôle et la commercialisation du matériel des variétés, ou l'importation et l'exportation de ce matériel. En tout état de cause, ces mesures ne devront pas porter atteinte à l'application des dispositions de la présente Convention.

Article 19

Durée du droit d'obtenteur

1) [*Durée de la protection*] Le droit d'obtenteur est accordé pour une durée définie.

2) [*Durée minimale*] Cette durée ne peut être inférieure à 20 années, à compter de la date d'octroi du droit d'obtenteur. Pour les arbres et la vigne, cette durée ne peut être inférieure à 25 années, à compter de cette date.

CHAPITRE VI

DÉNOMINATION DE LA VARIÉTÉ

Article 20

Dénomination de la variété

1) [*Désignation des variétés par des dénominations; utilisation de la dénomination*] a) La variété sera désignée par une dénomination destinée à être sa désignation générique.

b) Chaque Partie contractante s'assure que, sous réserve du paragraphe 4), aucun droit relatif à la désignation enregistrée comme la dénomination de la variété n'entrave la libre utilisation de la dénomination en relation avec la variété, même après l'expiration du droit d'obtenteur.

2) [*Caractéristiques de la dénomination*] La dénomination doit permettre d'identifier la variété. Elle ne peut se composer uniquement de chiffres sauf lorsque c'est une pratique établie pour désigner des variétés. Elle ne doit pas être susceptible d'induire en erreur ou de prêter à confusion sur les caractéristiques, la valeur ou l'identité de la variété ou sur l'identité de l'obtenteur. Elle doit notamment être différente de toute dénomination qui désigne, sur le territoire de l'une quelconque des Parties contractantes, une variété préexistante de la même espèce végétale ou d'une espèce voisine.

3) [*Enregistrement de la dénomination*] La dénomination de la variété est proposée par l'obtenteur auprès du service. S'il est avéré que cette dénomination ne répond pas aux exigences du paragraphe 2), le service refuse de l'enregistrer et exige que l'obtenteur propose, dans un délai prescrit, une autre dénomination. La dénomination est enregistrée par celui-ci en même temps qu'est octroyé le droit d'obtenteur.

4) [*Droits antérieurs des tiers*] Il n'est pas porté atteinte aux droits antérieurs des tiers. Si, en vertu d'un droit antérieur, l'utilisation de la dénomination d'une variété est interdite à une personne qui, conformément aux dispositions du paragraphe 7), est obligée de l'utiliser, le service exige que l'obtenteur propose une autre dénomination pour la variété.

5) [*Même dénomination dans toutes les Parties contractantes*] Une variété ne peut faire l'objet de demandes d'octroi d'un droit d'obtenteur auprès des Parties contractantes que sous la même dénomination. Le service de chaque Partie contractante est tenu d'enregistrer la dénomination ainsi proposée, à moins qu'il ne constate la non-convenance de cette dénomination sur le territoire de cette Partie contractante. Dans ce cas, il exige que l'obtenteur propose une autre dénomination.

6) [*Information mutuelle des services des Parties contractantes*] Le service d'une Partie contractante doit assurer la communication aux services des autres Parties contractantes des informations relatives aux dénominations variétales, notamment de la proposition, de l'enregistrement et de la radiation de dénominations. Tout service peut transmettre ses observations éventuelles sur l'enregistrement d'une dénomination au service qui a communiqué cette dénomination.

7) [*Obligation d'utiliser la dénomination*] Celui qui, sur le territoire de l'une des Parties contractantes, procède à la mise en vente ou à la commercialisation du matériel de reproduction ou de multiplication végétative d'une variété protégée sur ledit territoire est tenu d'utiliser la dénomination de cette variété, même après l'expiration du droit d'obtenteur relatif à cette variété, pour autant que, conformément aux dispositions du paragraphe 4), des droits antérieurs ne s'opposent pas à cette utilisation.

8) [*Indications utilisées en association avec des dénominations*] Lorsqu'une variété est offerte à la vente ou commercialisée, il est permis d'associer une marque de fabrique ou de commerce, un nom commercial ou une indication similaire, à la dénomination variétale enregistrée. Si une telle indication est ainsi associée, la dénomination doit néanmoins être facilement reconnaissable.

CHAPITRE VII

NULLITÉ ET DÉCHÉANCE DU DROIT D'OBTENTEUR

Article 21

Nullité du droit d'obteneur

1) [*Motifs de nullité*] Chaque Partie contractante déclare nul un droit d'obteneur qu'elle a octroyé s'il est avéré

i) que les conditions fixées aux articles 6 et 7 n'étaient pas effectivement remplies lors de l'octroi du droit d'obteneur,

ii) que, lorsque l'octroi du droit d'obteneur a été essentiellement fondé sur les renseignements et documents fournis par l'obteneur, les conditions fixées aux articles 8 et 9 n'étaient pas effectivement remplies lors de l'octroi du droit d'obteneur, ou

iii) que le droit d'obteneur a été octroyé à une personne qui n'y avait pas droit, à moins qu'il ne soit transféré à la personne qui y a droit.

2) [*Exclusion de tout autre motif*] Aucun droit d'obteneur ne peut être annulé pour d'autres motifs que ceux mentionnés au paragraphe 1).

Article 22

Déchéance de l'obteneur

1) [*Motifs de déchéance*] a) Chaque Partie contractante peut déchoir l'obteneur du droit qu'elle lui a octroyé s'il est avéré que les conditions fixées aux articles 8 et 9 ne sont plus effectivement remplies.

b) En outre, chaque Partie contractante peut déchoir l'obteneur du droit qu'elle lui a octroyé si, dans un délai prescrit et après mise en demeure,

i) l'obteneur ne présente pas au service les renseignements, documents ou matériel jugés nécessaires au contrôle du maintien de la variété,

ii) l'obteneur n'a pas acquitté les taxes dues, le cas échéant, pour le maintien en vigueur de son droit, ou

iii) l'obtenteur ne propose pas, en cas de radiation de la dénomination de la variété après l'octroi du droit, une autre dénomination qui convienne.

2) [*Exclusion de tout autre motif*] Aucun obtenteur ne peut être déchu de son droit pour d'autres motifs que ceux mentionnés au paragraphe 1).

CHAPITRE VIII

L'UNION

Article 23

Membres

Les Parties contractantes sont membres de l'Union.

Article 24

Statut juridique et siège

1) [*Personnalité juridique*] L'Union a la personnalité juridique.

2) [*Capacité juridique*] L'Union jouit, sur le territoire de chaque Partie contractante, conformément aux lois applicables sur ledit territoire, de la capacité juridique nécessaire pour atteindre son but et exercer ses fonctions.

3) [*Siège*] Le siège de l'Union et de ses organes permanents est à Genève.

4) [*Accord de siège*] L'Union a un accord de siège avec la Confédération suisse.

Article 25

Organes

Les organes permanents de l'Union sont le Conseil et le Bureau de l'Union.

Article 26

Le Conseil

1) [*Composition*] Le Conseil est composé des représentants des membres de l'Union. Chaque membre de l'Union nomme un représentant au Conseil et un suppléant. Les représentants ou suppléants peuvent être accompagnés d'adjoints ou de conseillers.

2) [*Président et vice-présidents*] Le Conseil élit parmi ses membres un Président et un premier Vice-président. Il peut élire d'autres vice-présidents. Le premier Vice-président remplace de droit le Président en cas d'empêchement. La durée du mandat du Président est de trois ans.

3) [*Sessions*] Le Conseil se réunit sur convocation de son Président. Il tient une session ordinaire une fois par an. En outre, le Président peut réunir le Conseil à son initiative; il doit le réunir dans un délai de trois mois quand un tiers au moins des membres de l'Union en a fait la demande.

4) [*Observateurs*] Les Etats non membres de l'Union peuvent être invités aux réunions du Conseil à titre d'observateurs. A ces réunions peuvent également être invités d'autres observateurs, ainsi que des experts.

5) [*Missions du Conseil*] Les missions du Conseil sont les suivantes :

- i) étudier les mesures propres à assurer la sauvegarde et à favoriser le développement de l'Union;
- ii) établir son règlement intérieur;
- iii) nommer le Secrétaire général et, s'il l'estime nécessaire, un Secrétaire général adjoint; fixer les conditions de leur engagement;

- iv) examiner le rapport annuel d'activité de l'Union et établir le programme des travaux futurs de celle-ci;
- v) donner au Secrétaire général toutes directives nécessaires à l'accomplissement des tâches de l'Union;
- vi) établir le règlement administratif et financier de l'Union;
- vii) examiner et approuver le budget de l'Union et fixer la contribution de chaque membre de l'Union;
- viii) examiner et approuver les comptes présentés par le Secrétaire général;
- ix) fixer la date et le lieu des conférences prévues par l'article 38 et prendre les mesures nécessaires à leur préparation; et
- x) d'une manière générale, prendre toutes décisions en vue du bon fonctionnement de l'Union.

6) [*Nombre de voix*] a) Chaque membre de l'Union qui est un Etat dispose d'une voix au Conseil.

b) Toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale peut, sur des questions de sa compétence, exercer les droits de vote de ses Etats membres qui sont membres de l'Union. Une telle organisation intergouvernementale ne peut exercer les droits de vote de ses Etats membres si ses Etats membres exercent leur droit de vote, et vice versa.

7) [*Majorités*] Toute décision du Conseil est prise à la majorité simple des suffrages exprimés; toutefois, toute décision du Conseil en vertu des paragraphes 5)ii), vi) et vii) et en vertu des articles 28.3), 29.5)b) et 38.1) est prise à la majorité des trois quarts des suffrages exprimés. L'abstention n'est pas considérée comme vote.

Article 27

Le Bureau de l'Union

1) [*Missions et direction du Bureau*] Le Bureau de l'Union exécute toutes les missions qui lui sont confiées par le Conseil. Il est dirigé par le Secrétaire général.

2) [*Missions du Secrétaire général*] Le Secrétaire général est responsable devant le Conseil; il assure l'exécution des décisions

du Conseil. Il soumet le budget à l'approbation du Conseil et en assure l'exécution. Il lui présente des rapports sur sa gestion et sur les activités et la situation financière de l'Union.

3) [*Personnel*] Sous réserve des dispositions de l'article 26.5)iii), les conditions de nomination et d'emploi des membres du personnel nécessaire au bon fonctionnement du Bureau de l'Union sont fixées par le règlement administratif et financier.

Article 28

Langues

1) [*Langues du Bureau*] Les langues française, allemande, anglaise et espagnole sont utilisées par le Bureau de l'Union dans l'accomplissement de ses missions.

2) [*Langues dans certaines réunions*] Les réunions du Conseil ainsi que les conférences de révision se tiennent en ces quatre langues.

3) [*Autres langues*] Le Conseil peut décider que d'autres langues seront utilisées.

Article 29

Finances

1) [*Recettes*] Les dépenses de l'Union sont couvertes
i) par les contributions annuelles des Etats membres de l'Union,
ii) par la rémunération des prestations de services,
iii) par des recettes diverses.

2) [*Contributions : unités*] a) La part de chaque Etat membre de l'Union dans le montant total des contributions annuelles est déterminée par référence au montant total des dépenses à couvrir à l'aide des contributions des Etats membres de l'Union et au nombre d'unités de contribution qui lui est applicable aux termes du paragraphe 3). Ladite part est calculée conformément au paragraphe 4).

b) Le nombre des unités de contribution est exprimé en nombres entiers ou en fractions d'unité, aucune fraction ne pouvant être inférieure à un cinquième.

3) [*Contributions : part de chaque membre*] a) Le nombre d'unités de contribution applicable à tout membre de l'Union qui est partie à l'Acte de 1961/1972 ou à l'Acte de 1978 à la date à laquelle il devient lié par la présente Convention est le même que celui qui lui était applicable immédiatement avant ladite date.

b) Tout Etat membre de l'Union indique au moment de son accession à l'Union, dans une déclaration adressée au Secrétaire général, le nombre d'unités de contribution qui lui est applicable.

c) Tout Etat membre de l'Union peut, à tout moment, indiquer, dans une déclaration adressée au Secrétaire général, un nombre d'unités de contribution différent de celui qui lui est applicable en vertu des alinéas a) ou b) ci-dessus. Si elle est faite pendant les six premiers mois d'une année civile, cette déclaration prend effet au début de l'année civile suivante; dans le cas contraire, elle prend effet au début de la deuxième année civile qui suit l'année au cours de laquelle elle est faite.

4) [*Contributions : calcul des parts*] a) Pour chaque exercice budgétaire, le montant d'une unité de contribution est égal au montant total des dépenses à couvrir pendant cet exercice à l'aide des contributions des Etats membres de l'Union divisé par le nombre total d'unités applicable à ces Etats membres.

b) Le montant de la contribution de chaque Etat membre de l'Union est égal au montant d'une unité de contribution multiplié par le nombre d'unités applicable à cet Etat membre.

5) [*Arriérés de contributions*] a) Un Etat membre de l'Union en retard dans le paiement de ses contributions ne peut — sous réserve des dispositions de l'alinéa b) — exercer son droit de vote au Conseil si le montant de son arriéré est égal ou supérieur à celui de la contribution dont il est redevable pour la dernière année complète écoulée. La suspension du droit de vote ne libère pas cet Etat membre de ses obligations et ne le prive pas des autres droits découlant de la présente Convention.

b) Le Conseil peut autoriser ledit Etat membre de l'Union à conserver l'exercice de son droit de vote aussi longtemps qu'il estime que le retard résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables.

6) [*Vérification des comptes*] La vérification des comptes de l'Union est assurée, selon les modalités prévues dans le règlement administratif et financier, par un Etat membre de l'Union. Cet Etat membre est, avec son consentement, désigné par le Conseil.

7) [*Contributions des organisations intergouvernementales*] Toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale est exemptée du paiement de contributions. Si, néanmoins, elle décide de payer des contributions, les dispositions des paragraphes 1) à 4) seront applicables par analogie.

CHAPITRE IX

APPLICATION DE LA CONVENTION; AUTRES ACCORDS

Article 30

Application de la Convention

1) [*Mesures d'application*] Chaque Partie contractante prend toutes mesures nécessaires pour l'application de la présente Convention et, notamment :

i) prévoit les recours légaux appropriés permettant de défendre efficacement les droits d'obteneur;

ii) établit un service chargé d'octroyer des droits d'obteneur ou charge le service établi par une autre Partie contractante d'octroyer de tels droits;

iii) assure l'information du public par la publication périodique de renseignements sur

- les demandes de droits d'obteneur et les droits d'obteneur délivrés, et
- les dénominations proposées et approuvées.

2) [*Conformité de la législation*] Il est entendu qu'au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, chaque Etat ou organisation intergouverne-

mentale doit être en mesure, conformément à sa législation, de donner effet aux dispositions de la présente Convention.

Article 31

Relations entre les Parties contractantes et les Etats liés par des Actes antérieurs

1) [*Relations entre Etats liés par la présente Convention*] Seule la présente Convention s'applique entre les Etats membres de l'Union qui sont liés à la fois par la présente Convention et par un Acte antérieur de la Convention.

2) [*Possibilité de relations avec des Etats non liés par la présente Convention*] Tout Etat membre de l'Union non lié par la présente Convention peut déclarer, par une notification adressée au Secrétaire général, qu'il appliquera le dernier Acte de la Convention par lequel il est lié dans ses relations avec tout membre de l'Union lié par la présente Convention seulement. Dès l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cette notification et jusqu'à ce que l'Etat membre de l'Union qui a fait la déclaration devienne lié par la présente Convention, ledit membre de l'Union applique le dernier Acte par lequel il est lié dans ses relations avec chacun des membres de l'Union liés par la présente Convention seulement, tandis que celui-ci applique la présente Convention dans ses relations avec celui-là.

Article 32

Arrangements particuliers

Les membres de l'Union se réservent le droit de conclure entre eux des arrangements particuliers pour la protection des variétés, pour autant que ces arrangements ne contreviennent pas aux dispositions de la présente Convention.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS FINALES

Article 33

Signature

La présente Convention est ouverte à la signature de tout Etat qui est membre de l'Union le jour de son adoption. Elle est ouverte à la signature jusqu'au 31 mars 1992.

Article 34

Ratification, acceptation ou approbation; adhésion

1) [*Etats et certaines organisations intergouvernementales*] a)
Tout Etat peut, conformément au présent article, devenir partie à la présente Convention.

b) Toute organisation intergouvernementale peut, conformément au présent article, devenir partie à la présente Convention

i) si elle a compétence pour des questions régies par la présente Convention,

ii) si elle a sa propre législation prévoyant l'octroi et la protection de droits d'obtenteur liant tous ses Etats membres et

iii) si elle a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à adhérer à la présente Convention.

2) [*Instrument d'accession*] Tout Etat qui a signé la présente Convention devient partie à la présente Convention en déposant un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la présente Convention. Tout Etat qui n'a pas signé la présente Convention ou toute organisation intergouvernementale devient partie à la présente Convention en déposant un instrument d'adhésion à la présente Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général.

3) [*Avis du Conseil*] Tout Etat qui n'est pas membre de l'Union ou toute organisation intergouvernementale demande, avant de déposer son instrument d'adhésion, l'avis du Conseil sur

la conformité de sa législation avec les dispositions de la présente Convention. Si la décision faisant office d'avis est positive, l'instrument d'adhésion peut être déposé.

Article 35

Réserves

1) [*Principe*] Sous réserve des dispositions du paragraphe 2), aucune réserve n'est admise à la présente Convention.

2) [*Exception possible*] a) Nonobstant les dispositions de l'article 3.1), tout Etat qui, au moment où il devient partie à la présente Convention, est partie à l'Acte de 1978 et qui, en ce qui concerne les variétés multipliées par voie végétative, prévoit la protection sous la forme d'un titre de propriété industrielle autre qu'un droit d'obtenteur a la faculté de continuer à la prévoir sans appliquer la présente Convention auxdites variétés.

b) Tout Etat qui se prévaut de cette faculté notifie ce fait au Secrétaire général au moment où il dépose son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la présente Convention, ou d'adhésion à celle-ci. Cet Etat peut, à tout moment, retirer ladite notification.

Article 36

Communications concernant les législations et les genres et espèces protégés; renseignements à publier

1) [*Notification initiale*] Au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la présente Convention ou d'adhésion à celle-ci, chaque Etat ou organisation intergouvernementale notifie au Secrétaire général

i) sa législation régissant les droits d'obtenteur et
ii) la liste des genres et espèces végétaux auxquels il appliquera, à la date à laquelle il deviendra lié par la présente Convention, les dispositions de la présente Convention.

2) [*Notification des modifications*] Chaque Partie contractante notifie sans délai au Secrétaire général

i) toute modification de sa législation régissant les droits d'obteneur et

ii) toute extension de l'application de la présente Convention à d'autres genres et espèces végétaux.

3) [*Publication de renseignements*] Le Secrétaire général publie, sur la base de communications reçues de la Partie contractante concernée, des renseignements sur

i) la législation régissant les droits d'obteneur et toute modification dans cette législation, et

ii) la liste des genres et espèces végétaux mentionnée au paragraphe 1)ii) et toute extension mentionnée au paragraphe 2)ii).

Article 37

Entrée en vigueur; impossibilité d'adhérer aux Actes antérieurs

1) [*Entrée en vigueur initiale*] La présente Convention entre en vigueur un mois après que cinq Etats ont déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, sous réserve que trois au moins desdits instruments aient été déposés par des Etats parties à l'Acte de 1961/1972 ou à l'Acte de 1978.

2) [*Entrée en vigueur subséquente*] Tout Etat qui n'est pas touché par le paragraphe 1), ou toute organisation intergouvernementale, devient lié par la présente Convention un mois après la date à laquelle cet Etat ou cette organisation dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

3) [*Impossibilité d'adhérer à l'Acte de 1978*] Aucun instrument d'adhésion à l'Acte de 1978 ne peut être déposé après l'entrée en vigueur de la présente Convention conformément au paragraphe 1); toutefois, tout Etat qui, selon la pratique de l'Assemblée générale des Nations Unies, est considéré comme un pays en développement peut déposer un tel instrument jusqu'au 31 décembre 1995 et tout autre Etat peut déposer un tel instrument jusqu'au 31 décembre 1993, même si la présente Convention entre en vigueur avant cette date.

Article 38

Révision de la Convention

1) [*Conférence*] La présente Convention peut être révisée par une conférence des membres de l'Union. La convocation d'une telle conférence est décidée par le Conseil.

2) [*Quorum et majorité*] La conférence ne délibère valablement que si la moitié au moins des Etats membres de l'Union y sont représentés. Pour être adopté, un texte révisé de la Convention doit recueillir la majorité des trois quarts des Etats membres de l'Union présents et votants.

Article 39

Dénonciation de la Convention

1) [*Notifications*] Toute Partie contractante peut dénoncer la présente Convention par une notification adressée au Secrétaire général. Le Secrétaire général notifie sans délai la réception de cette notification à tous les membres de l'Union.

2) [*Actes antérieurs*] La notification de la dénonciation de la présente Convention est réputée constituer également la notification de la dénonciation de tout Acte antérieur par lequel la Partie contractante dénonçant la présente Convention est liée.

3) [*Date de prise d'effet*] La dénonciation prend effet à l'expiration de l'année civile suivant l'année dans laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général.

4) [*Droits acquis*] La dénonciation ne saurait porter atteinte aux droits acquis, à l'égard d'une variété, en vertu de la présente Convention ou d'un Acte antérieur avant la date à laquelle la dénonciation prend effet.

Article 40

Maintien des droits acquis

La présente Convention ne saurait limiter les droits d'obtenteur acquis soit en vertu des législations des Parties contractantes, soit en vertu d'un Acte précédent, soit par suite d'accords, autres que la présente Convention, intervenus entre des membres de l'Union.

Article 41

Original et textes officiels de la Convention

1) [*Original*] La présente Convention est signée en un exemplaire original en langues française, anglaise et allemande, le texte français faisant foi en cas de différences entre les textes. Ledit exemplaire est déposé auprès du Secrétaire général.

2) [*Textes officiels*] Le Secrétaire général établit, après consultation des Gouvernements des Etats et des organisations intergouvernementales intéressés, des textes officiels de la présente Convention dans les langues arabe, espagnole, italienne, japonaise et néerlandaise, et dans les autres langues que le Conseil peut désigner.

Article 42

Fonctions du dépositaire

1) [*Transmission de copies*] Le Secrétaire général transmet des copies certifiées conformes de la présente Convention aux Etats et aux organisations intergouvernementales qui ont été représentés à la Conférence diplomatique qui l'a adoptée et, sur demande, à tout autre Etat et à toute autre organisation intergouvernementale.

2) [*Enregistrement*] Le Secrétaire général fait enregistrer la présente Convention auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.

Je certifie que le texte qui précède est la copie conforme du texte en langue française de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991. Ce texte a été adopté à la Conférence diplomatique de révision de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales tenue à Genève du 4 au 19 mars 1991 et corrigé conformément à la procédure décrite dans la Note U 1748, en date du 16 juillet 1991, et la Note U 1829, en date du 4 décembre 1991.



A. Bogsch

Arpad Bogsch

Secrétaire général
Union internationale pour la
protection des obtentions
végétales
1^{er} juillet 1994

MINISTÈRE DES FINANCES

Décret n° 2003-2142 du 20 octobre 2003, portant modification du décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, fixant le statut particulier du corps des agents des services douaniers.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le décret du 29 décembre 1955, portant refonte et codification de la législation douanière, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, relative aux pensions de retraites civiles et militaires et des survivants dans le secteur public,

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes, telle que modifiée et complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe, tel que complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, portant statut particulier du corps des agents des services douaniers, tel que modifié et complété par les décrets n° 98-725 du 30 mars 1998 et n° 99-2846 du 27 décembre 1999,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les dispositions de l'article 19 du décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996 susvisé, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 19 (nouveau). - Les sous-lieutenants des douanes sont recrutés par arrêté du ministre des finances comme suit :

- 1- dans la limite de 70%,
a- par voie de nomination directe parmi :
- les titulaires du diplôme de formation de base division I de l'école nationale des douanes, ou
- les candidats titulaires du baccalauréat et ayant poursuivi avec succès une période de formation de quatre ans au moins dans une école agréée par le ministre des finances,
b- par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats titulaires du diplôme de maîtrise ou d'un diplôme équivalent dans les spécialités qui seront fixées par l'arrêté du ministre des finances portant ouverture du concours et âgé de 27 ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé.
- 2- dans la limite de 30%,
a- suite à un cycle de formation ouvert aux adjudants majors des douanes pour l'obtention du diplôme de base division deux de l'école nationale des douanes,
b- suite à un examen professionnel ouvert aux adjudants majors des douanes ayant au moins quatre ans d'ancienneté dans ce grade et titulaires du diplôme d'inspecteur adjoint des douanes division III de l'école nationale des douanes.

Le grade de sous-lieutenant des douanes comporte 25 échelons.

Art. 2. - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 octobre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre des finances du 25 octobre 2003, portant désignation du représentant du président de la commission prévue par l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux,

Vu le code de droits et procédures fiscaux et notamment son article 74,

Vu le décret n° 2001-291 du 23 janvier 2001, portant nomination du ministre des finances,

Vu le décret n° 1995-93 du 16 janvier 1995, portant nomination de monsieur Abdelhakim Elmufli en qualité du chef de cabinet du ministre des finances,

Vu le décret n° 2001-1721 du 24 juillet 2001, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission prévue par l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2001-1721 du 24 juillet 2001, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission prévue par l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux, le ministre des finances désigne monsieur Abdelhakim Elmufli, le chef de son cabinet pour représenter le président de ladite commission en cas d'empêchement.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 octobre 2003.

Le ministre des finances

Taoufik Baccar

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ENVIRONNEMENT
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-2143 du 20 octobre 2003.

Madame Mongia Chehata épouse Mahjoubi, ingénieur général, est chargée des fonctions de directeur général de l'agence de la vulgarisation et de la formation agricoles relevant du ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, et ce, à compter du 7 août 2003.

Par décret n° 2003-2144 du 20 octobre 2003.

Monsieur Omrane Jaouadi, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de secrétaire général de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles.

En application des dispositions de l'article 6 (nouveau) du décret n° 91-104 du 21 janvier 1991, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur général d'administration centrale.

Par décret n° 2003-2145 du 17 octobre 2003.

Monsieur Mohamed Moez Zouari, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur des services communs de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 17 octobre 2003, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Zéramdine de la délégation de Zéramdine, au gouvernorat de Monastir.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2003-1528 du 25 juin 2003, portant création du périmètre public irrigué de Zéramdine de la délégation de Zéramdine au gouvernorat de Monastir.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouvert à compter de la date de la publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Zéramdine de la délégation de Zéramdine au gouvernorat de Monastir délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000 annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 octobre 2003.

*Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des
ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

Décret n° 2003-2146 du 20 octobre 2003, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation du projet de construction du complexe universitaire de Gabès et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, et ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992, la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel que modifié et complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale, tel que modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, fixant l'organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel que modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 89-1979 du 23 décembre 1989, portant réglementation de la construction des bâtiments civils,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2002-2011 du 5 septembre 2002, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé au sein du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, une unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation du projet de construction du complexe universitaire de Gabès, placée sous l'autorité du directeur général des bâtiments civils.

Art. 2. - Les missions de l'unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation du projet de construction du complexe universitaire de Gabès consistent en ce qui suit :

1- veiller à l'exécution des différentes opérations rentrant dans le cadre du projet,

2- coordonner les phases de réalisation effective du projet en vue d'assurer leur harmonisation avec les objectifs fixés,

3- prendre les décisions adéquates en temps opportun pour réajuster la marche du projet.

Et d'une manière générale, assurer toute mission rentrant dans le cadre du projet qui lui sera confiée par l'autorité de tutelle.

Art. 3. - La durée de réalisation des travaux restant dans le cadre dudit projet est fixée à deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et comportera deux étapes :

* la première étape est limitée à une année à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et durant cette période, l'unité de gestion sera chargée de la réalisation des composantes suivantes :

1- l'achèvement de la construction de la faculté des sciences,

2- la construction de la deuxième tranche de l'institut supérieur des études technologiques, et concernent les travaux de génie-civil, de voirie et réseaux divers, de fluides, d'électricité, de la sécurité incendie, des ascenseurs et de l'équipement des laboratoires.

* la deuxième étape est limitée à une année à compter de la date de la fin de la première étape et concerne les préparations nécessaires à la réception provisoire et à la réception définitive des travaux et la coordination entre les parties intervenantes pour l'élaboration des dossiers comptables définitifs et leur présentation à la commission des marchés concernée pour agrément.

Art. 4. - Les résultats du projet sont évalués conformément aux critères suivants :

1- le degré de respect des délais d'exécution du projet et de leurs étapes et les efforts entrepris pour les réduire,

2- la réalisation des objectifs escomptés du projet et les mesures prises pour augmenter sa rentabilité,

3- le coût du projet et les efforts déployés pour le réduire,

4- les difficultés rencontrées lors de la réalisation du projet et la manière de les surmonter,

5- le système de suivi et d'évaluation propre à l'unité de gestion et son degré d'efficacité quant à la détermination des données relatives à l'avancement de la réalisation du projet,

6- l'efficacité d'intervention pour réajuster la marche du projet.

Art. 5. - L'unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation du projet de construction du complexe universitaire de Gabès comprend les emplois fonctionnels suivants :

* chef de l'unité avec rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale chargé :

- de la direction du projet,

- de veiller à la réalisation des missions attribuées à l'unité,

- de la gestion administrative et financière du projet,

* chef de service avec rang et avantages de chef de service d'administration centrale chargé :

- du suivi et du contrôle des travaux (lot génie-civil),

* chef de service avec rang et avantages de chef de service d'administration centrale chargé :

- du suivi et du contrôle des travaux (lots spéciaux).

Art. 6. - Il est créé au sein du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire une commission présidée par le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire ou son représentant, chargée d'examiner les questions relatives au suivi et à l'évaluation des missions confiées à l'unité de gestion par objectifs ci-dessus indiquée, selon les critères fixés à l'article 4 du présent décret.

Les membres de la commission sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

La direction générale des bâtiments civils du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire est chargée du secrétariat de la commission.

La commission se réunit sur convocation de son président une fois tous les six mois au moins et chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié de ses membres.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 7. - Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire soumet un rapport annuel au Premier ministre sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation du projet de construction du complexe universitaire de Gabès conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996.

Art. 8. - Le Premier ministre, les ministres des finances et de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 octobre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-2147 du 17 octobre 2003.

Monsieur Nader Madhi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service du suivi et de contrôle des travaux (lot génie civil) à l'unité de gestion par objectif pour la réalisation du projet de construction de la cité de culture de Tunis au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 2003-2148 du 17 octobre 2003.

Monsieur Mohamed Fateh Essonni, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service du suivi et du contrôle des travaux (lot génie civil) à l'unité de gestion par objectif pour la réalisation du projet de transfert de la prison civile de Tunis au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

MINISTÈRE DU TOURISME, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-2149 du 17 octobre 2003.

Monsieur Yossri Damerji, ingénieur principal, est chargé des fonctions du chef de service de la concurrence, de la qualité et de la protection du consommateur à la direction régionale de Sousse au ministère du tourisme, du commerce et de l'artisanat.

Par décret n° 2003-2150 du 17 octobre 2003.

Monsieur Soufiane Tarmiz, inspecteur des affaires économiques, est chargé des fonctions du chef de service des autorisations des activités réglementées et des cartes de commerçants pour étrangers à la direction du commerce intérieur à la direction générale de la qualité, du commerce intérieur et des métiers et services au ministère du tourisme, du commerce et de l'artisanat.

Par décret n° 2003-2151 du 17 octobre 2003.

Monsieur Kaies Ben Daher, inspecteur des affaires économiques, est chargé des fonctions du chef de service de la coopération avec les pays de l'Afrique et l'organisation de l'unité africaine à la direction de la coopération avec l'union du Maghreb Arabe et l'Afrique à la direction générale de la coopération économique et commerciale au ministère du tourisme, du commerce et de l'artisanat.

Par décret n° 2003-2152 du 17 octobre 2003.

Monsieur Ahmed Louhichi, chef de laboratoire, est nommé en qualité d'inspecteur en chef à l'inspection générale du ministère du tourisme, du commerce et de l'artisanat.

**MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION
ET DU TRANSPORT**

NOMINATION

Par décret n° 2003-2153 du 20 octobre 2003.

Monsieur Ammar Louati, inspecteur général, est nommé chef de cabinet du ministre des technologies de la communication et du transport.

**Liste des ingénieurs divisionnaires à intégrer
dans le grade d'ingénieur principal au titre de
l'année 2003 au ministère des technologies de la
communication et du transport (transport)**

Fethi Toui.

**MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME,
DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE**

**Décret n° 2003-2154 du 20 octobre 2003, portant
création des centres intégrés de la jeunesse et de
l'enfance.**

Le Président de la République,

Sur proposition de la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,

Vu la loi n° 99-72 du 26 juillet 1999, relative aux centres intégrés de la jeunesse et de l'enfance,

Vu le décret n° 99-2796 du 13 décembre 1999, fixant l'organisation administrative et financière des centres intégrés de la jeunesse et de l'enfance et leurs conseils socio-éducatifs, les conditions d'admission des enfants ainsi que leurs modalités de fonctionnement,

Vu le décret n° 2000-2143 du 25 septembre 2000, fixant les attributions du ministère des affaires de la femme et de la famille,

Vu le décret n° 2002-2011 du 5 septembre 2002, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2002-2103 du 23 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports au ministère des affaires de la famille et de l'enfance,

Vu le décret n° 2003-471 du 3 mars 2003, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports au ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont créés les centres intégrés de la jeunesse et de l'enfance, catégorie A, ci-dessous indiqués :

- centre intégré de la jeunesse et de l'enfance, Sidi Thabet,
- centre intégré de la jeunesse et de l'enfance, Béja,
- centre intégré de la jeunesse et de l'enfance, Souassi.

Art. 2. - Les ministres des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 octobre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES SPORTS

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-2155 du 17 octobre 2003.

Monsieur Mohamed Salah Karaoui, professeur de la jeunesse et des sports, est chargé des fonctions de directeur de structures sportives à la direction générale du sport d'élite et des structures sportives au ministère des sports.

Par décret n° 2003-2156 du 17 octobre 2003.

Monsieur Nidhal Jedda, inspecteur central des services financiers, est chargé des fonctions de sous-directeur à la cellule du marketing et des grandes manifestations à la direction générale du sport d'élite et des structures sportives au ministère des sports.

Par décret n° 2003-2157 du 17 octobre 2003.

Monsieur Chaker Chamli, professeur principal de la jeunesse et des sports, est chargé des fonctions de sous-directeur des associations sportives à la direction des structures sportives à la direction générale du sport d'élite et des structures sportives au ministère des sports.

Par décret n° 2003-2158 du 17 octobre 2003.

Monsieur Fethi Oueslati, professeur hors classe de la jeunesse et des sports, est chargé des fonctions de sous-directeur des fédérations sportives à la direction des structures sportives à la direction générale du sport d'élite et des structures sportives au ministère des sports.

Par décret n° 2003-2159 du 17 octobre 2003.

Monsieur Hédi Abdeljaoued, professeur de la jeunesse et des sports, est chargé des fonctions de sous-directeur des cadres et des sportifs d'élite à la direction du sport d'élite à la direction générale du sport d'élite et des structures sportives au ministère des sports.

Par décret n° 2003-2160 du 17 octobre 2003.

Monsieur Moncef Chelghaf, professeur de la jeunesse et des sports, est chargé des fonctions de sous-directeur de la planification et de la programmation à la direction du sport d'élite à la direction générale du sport d'élite et des structures sportives au ministère des sports.

Par décret n° 2003-2161 du 17 octobre 2003.

Monsieur Khalifa Teraï, professeur principal de la jeunesse et des sports, est chargé des fonctions de chef de service à la cellule de l'éducation, de l'esprit olympique, du suivi et de l'organisation à la direction générale du sport d'élite et des structures sportives au ministère des sports.

Par décret n° 2003-2162 du 17 octobre 2003.

Monsieur Fraj Chelly, professeur principal de la jeunesse et des sports, est chargé des fonctions de chef de service des sports individuels et collectifs à la direction du sport d'élite, à la direction générale du sport d'élite et des structures sportives au ministère des sports.

Par décret n° 2003-2163 du 17 octobre 2003.

Monsieur Hamadi Mouelhi, professeur hors classe de la jeunesse et des sports, est chargé des fonctions de chef de service du développement du sport féminin à la direction des structures sportives à la direction générale du sport d'élite et des structures sportives au ministère des sports.

Par décret n° 2003-2164 du 17 octobre 2003.

Monsieur Abdelmajid Gasmi, professeur hors classe, est chargé des fonctions de chef de service du suivi de l'activité des structures sportives régionales à la direction des structures sportives à la direction générale du sport d'élite et des structures sportives au ministère des sports.

Par décret n° 2003-2165 du 17 octobre 2003.

Monsieur Mohsen Msadek, professeur de la jeunesse et des sports, est chargé des fonctions de chef de service de l'activité des fédérations sportives à la direction des structures sportives à la direction générale du sport d'élite et des structures sportives au ministère des sports.

Par décret n° 2003-2166 du 17 octobre 2003.

Monsieur Mohamed Sami Koussair, professeur de la jeunesse et des sports, des fonctions de chef de service du suivi de l'activité des sélections régionales et des centres de formation à la direction du sport d'élite à la direction générale du sport d'élite et des structures sportives au ministère des sports.

Par décret n° 2003-2167 du 17 octobre 2003.

Monsieur Khaled Baccouche, professeur de la jeunesse et des sports, est chargé des fonctions de chef de service des compétitions sportives nationales et régionales et des activités des clubs à la direction des structures sportives, à la direction générale du sport d'élite et des structures sportives au ministère des sports.

Par décret n° 2003-2168 du 17 octobre 2003.

Monsieur Mounir Kcharem, professeur de la jeunesse et des sports, est chargé des fonctions de chef de service du suivi et de l'évaluation à la direction du suivi des activités régionales au ministère des sports.

Par décret n° 2003-2169 du 17 octobre 2003.

Madame Naouel Laâdhari née Boujnah, est chargée des fonctions de chef de service de la documentation et de la bibliothèque, à la direction de la gestion des documents et de la documentation, au ministère des sports.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-2170 du 18 octobre 2003.

Monsieur Mongi Ben Kraiem, administrateur en chef de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur d'un établissement hospitalier de la catégorie "A" au ministère de la santé publique (hôpital régional du Mahres).

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 81-1130 du 1^{er} septembre 1981, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages attribués à l'emploi de directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2003-2171 du 18 octobre 2003.

Le docteur Bouhajja Béchir, médecin des hôpitaux, est chargé des fonctions de chef de service hospitalier à l'hôpital régional de Ben Arous (service : des urgences).

**MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SOLIDARITE**

NOMINATION

Par décret n° 2003-2172 du 20 octobre 2003.

Monsieur Mohamed Zribi, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de directeur général de la promotion sociale au ministère des affaires sociales et de la solidarité, à compter du 10 septembre 2003.

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-2173 du 17 octobre 2003.

Monsieur Brahim Ben Atig, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de sous-directeur des examens de l'enseignement secondaire à la direction des examens scolaires et des olympiades à la direction générale des examens au ministère de l'éducation et de la formation.

Par décret n° 2003-2174 du 17 octobre 2003.

Monsieur Mohamed Sghaier Abassi, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de sous-directeur du deuxième cycle de l'enseignement de base et de l'enseignement secondaire à la direction régionale de l'enseignement de Kasserine.

Par décret n° 2003-2175 du 17 octobre 2003.

Monsieur Slaheddine Bouzaiène, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service de préparation des épreuves des examens à la sous-direction des examens de l'enseignement secondaire à la direction des examens scolaires et des olympiades à la direction générale des examens au ministère de l'éducation et de la formation.

Par décret n° 2003-2176 du 17 octobre 2003.

Monsieur El Mondher Yassine Bouazzi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service de la planification, des bâtiments et de l'équipement à la direction régionale de l'enseignement de Kasserine.

Par décret n° 2003-2177 du 20 octobre 2003.

Les inspecteurs principaux des écoles préparatoires et des lycées secondaires et les inspecteurs principaux des écoles primaires dont les noms suivent sont nommés dans le grade d'inspecteur général de l'éducation :

- Fredj Belkhiria,
- Salah Marzougui,
- Mohamed Karou,
- Omrane Boukhari,
- Khelifa Dekhili,
- Smira Ben Mougou épouse H'laoui,
- Mohamed Najib Abdelmoula,
- Neziha Ferchichi,
- Amel Chouikha épouse Boukhari,
- Moncef Mahrsi,
- Fatma Moussa épouse Merrichkou,
- Youssef Khablachi,
- Ali Baâtour,
- Bouokkazine Khanfir,
- Mohsen Mahjoub.

Par décret n° 2003-2178 du 18 octobre 2003.

Les inspecteurs des écoles préparatoires et des lycées secondaires dont les noms suivent sont nommés dans le grade d'inspecteur principal des écoles préparatoires et des lycées secondaires :

- Hassen Mansouri,
- Majid Cherni,
- Ridha Ben Saïd,
- Noureddine Affi,
- Abdeljelil Sioud,
- Mohamed Zouhaier Salhi,
- Abdessalem M'hiri,
- Mohamed Habib Kefi,
- Habib Meddouri,
- Youssef Nouicer.

Par décret n° 2003-2179 du 18 octobre 2003.

Les inspecteurs des écoles primaires dont les noms suivent sont nommés dans le grade d'inspecteur principal des écoles primaires :

- Sahbi Souassa,
- Ahmed Sghir,
- Amari Felhi,
- Naceur Zaâg,
- Houcine Mahjoub,
- Mohamed Ben Saïdane,
- Mohamed Taieb El Arbi Tagoug,
- Mohamed Ben Moussa,
- Ahmed Darouich,
- Jilani Aïdi,
- Chaâbane Mheli,
- Ali Abdelli,
- Hamed Gnaba,
- Hmida Lakani,
- Habib Khenissi,
- Ghazi Zich,
- Menaouer Nasri,
- Mohamed Ben Rejeb,
- Saïda Essid ép. Sahli,
- Abdelmajid Lahmar.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2003-2180 du 17 octobre 2003.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Riadh Jaouedi, inspecteur des écoles préparatoires et lycées secondaires, en qualité de chef de service de la formation et de la didactique dans les sciences et techniques à la direction de la formation continue à la direction générale des programmes et de la formation continue au ministère de l'éducation et de la formation à compter du 1^{er} septembre 2003.

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 22 octobre 2003, fixant la date des deux sessions de l'examen du baccalauréat et celle d'ouverture et de clôture d'inscription des candidats pour l'année 2004.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire,

Vu l'arrêté du 24 juin 1992, relatif au régime de l'examen du baccalauréat, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 2 janvier 2002.

Arrête :

Article premier. – Le présent arrêté fixe la date des deux sessions de l'examen du baccalauréat et celle d'ouverture et de clôture de l'inscription des candidats pour l'année 2004.

Art. 2. – Les épreuves de la session principale se déroulent le vendredi 4 juin 2004 et jours suivants, et celles de la session de contrôle le mercredi 23 juin 2004 et jours suivants.

Art. 3. – L'ouverture de l'inscription des candidats est fixée au samedi 1^{er} novembre 2003 et sa clôture au samedi 29 novembre 2003, et ce, dans les bureaux d'inscription ouverts dans chaque direction régionale de l'enseignement.

Art. 4. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 octobre 2003.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*

Mohamed Raouf Najjar

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-2181 du 18 octobre 2003.

Monsieur Mohamed Tmar, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur des instituts supérieurs des études technologiques à la direction générale des études technologiques au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Par décret n° 2003-2182 du 20 octobre 2003.

Monsieur Moncef Taous, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur des langues appliquées aux affaires et au tourisme de Moknine, à compter du 3 juin 2003.

Par décret n° 2003-2183 du 20 octobre 2003.

Monsieur Habib Zangar, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur des études technologiques de Charguia à compter du 20 juin 2003, pour une nouvelle période.

Par décret n° 2003-2184 du 18 octobre 2003.

Monsieur Jelel Ezzine, maître de conférences, est chargé des fonctions de directeur des études, directeur adjoint à l'école nationale d'ingénieurs de Tunis.

Par décret n° 2003-2185 du 18 octobre 2003.

Monsieur Mohamed Adel Alimi, maître de conférences, est chargé des fonctions de directeur des études, directeur adjoint à l'école nationale d'ingénieurs de Sfax.

Par décret n° 2003-2186 du 18 octobre 2003.

Monsieur Malek Kochlef, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de service de la coopération bilatérale à la direction de la prospective, de la planification et de l'évaluation au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie (services de la recherche scientifique et de la technologie).

Par décret n° 2003-2187 du 18 octobre 2003.

Monsieur Abid Amaidi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service de suivi des programmes des entreprises à la direction de la recherche et de l'innovation technologique au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie (services de la recherche scientifique et de la technologie).

Par décret n° 2003-2188 du 18 octobre 2003.

Monsieur Slim Harbi, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de chef de service de l'innovation technologique à la direction de la recherche et de l'innovation technologique au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie (services de la recherche scientifique et de la technologie).

Par décret n° 2003-2189 du 18 octobre 2003.

Monsieur Brahim Akkari, bibliothécaire, est chargé des fonctions de directeur de bibliothèque d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis.

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 92-1353 du 20 juillet 1992, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2003-2190 du 18 octobre 2003.

Mademoiselle Imen Tayechi, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de secrétaire d'université pour exercer les fonctions de chef de service de la comptabilité et de la supervision des budgets des établissements à la sous-direction des affaires financières à la direction des services communs à l'université de Manouba.

Par décret n° 2003-2191 du 18 octobre 2003.

Mademoiselle Najoua Chayah, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de secrétaire d'université pour exercer les fonctions de chef de service des affaires estudiantines à la sous-direction des affaires pédagogiques et de la vie universitaire à la direction des affaires académiques et du partenariat scientifique à l'université de Manouba.

Par décret n° 2003-2192 du 18 octobre 2003.

Madame Nedra Boudawara épouse Ouhichi, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service de la formation continue à la sous-direction des relations avec l'environnement, l'intégration professionnelle et la formation continue à la direction des affaires académiques et du partenariat scientifique à l'université de Sfax pour le Sud.

Par décret n° 2003-2193 du 18 octobre 2003.

Monsieur Chokri Rajhi, gestionnaire conseiller de documents et d'archives, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis.

Par décret n° 2003-2194 du 18 octobre 2003.

Monsieur Naoufel Rahali, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des arts multimédias de Manouba.

Par décret n° 2003-2195 du 18 octobre 2003.

Mademoiselle Thouraya Ben Harrath, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'école nationale des sciences de l'informatique.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003, portant approbation du cahier des charges relatif à l'hébergement universitaire privé.

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 88-135 du 3 décembre 1988, portant création de l'office des œuvres universitaires pour le Nord,

Vu la loi n° 88-136 du 3 décembre 1988, portant création de l'office des œuvres universitaires pour le centre, telle que modifiée par la loi n° 96-89 du 6 novembre 1996,

Vu la loi n° 88-137 du 3 décembre 1988, portant création de l'office des œuvres universitaires pour le Sud, telle que modifiée par la loi n° 96-90 du 6 novembre 1996,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 et notamment son article 52 ter, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 relative à la loi des finances pour l'année 2003,

Vu la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi de finances pour la gestion 1995 et notamment ses articles 76, 77 et 78,

Vu l'arrêté du 4 juin 1996, portant approbation du cahier des charges relatif à la location des locaux meublés et à la location d'immeubles destinés à l'hébergement des étudiants,

Arrête :

Article premier. - Est approuvé le cahier des charges annexé au présent arrêté relatif à l'hébergement universitaire privé, prévu par la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994 susvisée.

Art. 2. - Les dispositions de l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé sont abrogées.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 octobre 2003.

*Le ministre de l'enseignement supérieur,
de la recherche scientifique et de la technologie*

Sadok Chaâbane

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

CAHIER DES CHARGES

Relatif à l'hébergement universitaire privé

Titre premier

Dispositions générales

Article premier. - En application des dispositions de la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi des finances pour la gestion 1995 et notamment ses articles 76, 77 et 78 et des dispositions du code d'incitations aux investissements promulgué en vertu de la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 et notamment son article 52 ter, tel que modifié ou complété par les textes suivants et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, relative à la loi de finances pour l'année 2003, le présent cahier des charges fixe les conditions relatives aux immeubles réalisés ou loués par les investisseurs privés pour l'hébergement des étudiants et habilités pour bénéficier des avantages fiscaux et financiers en vigueur.

Art. 2. - La personne physique ou le représentant légal d'une personne morale, qui réalise un projet de construction d'un local ou l'exploitant d'un local dont il est propriétaire ou locataire pour l'hébergement des étudiants, doit être bénéficiaire de ses droits civils et n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation pour délit ou crime, qui constitue un attentat contre les deniers ou la morale.

Art. 3. - Les locaux destinés à l'hébergement des étudiants doivent se situer à l'intérieur des zones urbaines réservées à cet effet selon des plans d'aménagement urbain approuvés et proches des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Les dits locaux doivent disposer des commodités nécessaires, des conditions hygiéniques et des conditions de sécurité pour l'hébergement des étudiants.

Art. 4. - L'exploitant d'un local destiné à l'hébergement des étudiants doit superviser directement le local ou désigner par écrit un responsable après approbation du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie. L'exploitant du local ou le responsable désigné par lui assure essentiellement les questions suivantes :

- la tenue des dossiers et des registres relatifs aux étudiants résidents au local,
- l'assurance d'une garde permanente du local jour et nuit,
- l'assurance des soins des étudiants résidents en cas de nécessité,
- la conclusion des contrats de location avec les étudiants résidents au foyer ou leurs parents. Une copie du contrat est remise à l'étudiant.

Titre II

Les normes techniques

Section première - Classification des foyers et les normes des chambres

Art. 5. - Les locaux destinés à l'hébergement des étudiants, soit exploités directement par le propriétaire soit par un deuxième exploitant à titre de location, sont classés selon leur capacité d'accueil en trois (3) catégories, et ce, comme suit :

- 1^{ère} catégorie : des locaux dont la capacité d'accueil varie entre 50 et 100 lits,
- 2^{ème} catégorie : des locaux dont la capacité d'accueil est supérieure à 100 lits et ne dépasse pas 300 lits,
- 3^{ème} catégorie : des locaux dont la capacité d'accueil est supérieure à 300 lits et ne dépasse pas 600 lits.

Les locaux dont la capacité d'accueil est inférieure à 50 lits peuvent être examinés cas par cas.

Art. 6. - Les locaux destinés à l'hébergement des étudiants doivent avoir l'aération, l'éclairage naturel et électrique, l'eau potable et le chauffage central. Les frais de ces commodités sont à la charge de l'investisseur.

Art. 7. - Les superficies brutes dont doit disposer le foyer, sont calculées à la moyenne de 11m² par lit avec une marge d'augmentation ou de diminution qui ne dépasse pas 10%.

Les superficies nettes dont doivent disposer les chambres sont comme suit :

- chambre à un seul lit : 7.5m²,
- chambre à deux lits : 14m²,
- chambre à 3 lits : 18m².

Dans tous les cas, on ne peut héberger plus que trois (3) étudiants dans une seule chambre.

Section deuxième - Les équipements et les commodités communs

Art. 8. - Les chambres qui constituent les bâtiments destinés à l'hébergement des étudiants doivent disposer des équipements suivants pour chaque étudiant :

- un lit (90 x 1.90 au minimum),
- un matelas et un oreiller,
- une armoire (50 x 55 x 2.10 au minimum),
- une table (70 x 50 x 80 au minimum) et une chaise,
- une étagère pour les livres (27 x 31 x 80 au minimum),
- une veilleuse pour chaque chambre à deux lits ou plus,
- une poubelle.

Art. 9. - Les locaux destinés à l'hébergement des étudiants doivent comprendre des espaces sanitaires selon les normes minimales suivantes :

- une douche pour 10 résidents,
- une toilette pour 8 résidents,
- un lavabo pour 5 résidents,
- un ascenseur automatique aux foyers qui comprennent quatre (4) étages au moins conformément aux réglementations en vigueur.

Art. 10. - Le bailleur doit :

- conclure des contrats d'assurance pour le foyer et pour tous ses résidents,
- assurer des consultations médicales hebdomadaires pour tous les étudiants résidents au foyer.

Art. 11. - Quel que soit sa capacité d'accueil, le local destiné à l'hébergement des étudiants doit disposer de ce qui suit :

- un local administratif,
- les moyens de prévention nécessaires approuvés par la protection civile,
- une cuisine équipée d'un réfrigérateur et un évier pour seize (16) étudiants,
- une salle de soin équipé d'un lit et une armoire contenant les médicaments de base pour les soins urgents,
- une salle d'entracte pour les étudiants, équipée d'un téléviseur,
- une buvette équipée d'un réfrigérateur et d'une unité pour la préparation des boissons chaudes,
- un agent de nettoyage par 50 résidents.

Section troisième - Les conditions et normes supplémentaires pour la deuxième et la troisième catégorie

Art. 12. - Outre les conditions et les normes indiquées ci-dessus, il faut disposer de ce qui suit :

- * Pour les foyers dont leur capacité d'accueil est supérieure à 100 lits et ne dépasse pas 300 lits

- un standard téléphonique,
- un taxiphone dans chaque pavillon ou étage,
- un agent administratif par 100 résidents.

* Pour les foyers dont leur capacité d'accueil est supérieure à 300 lits et outre les conditions et les normes supplémentaires pour les foyers dont leur capacité d'accueil est supérieure à 100 lits :

- un espace culturel qui comprend les commodités nécessaires (un téléviseur, une vidéo, internet. ...),
- un animateur culturel,
- une salle pour l'accueil des parents.

Titre III

Les avantages accordés aux investisseurs dans le domaine d'hébergement universitaire privé

Art. 13. - En application des dispositions de l'article 52 ter du code d'incitations aux investissements et concernant les investissements réalisés dans le domaine d'hébergement universitaire privé, peuvent être accordés les avantages suivants :

- une indemnité d'investissement dans la limite de 25% du coût du projet,
- l'octroi de terrains au dinar symbolique conformément aux législations en vigueur.

Ces avantages sont octroyés par décret après avis de la commission supérieure d'investissement.

Art. 14. - Conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 39 et l'alinéa 7 bis de l'article 48 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et l'impôt sur les sociétés, sont déduits de la base de l'impôt les recettes et les bénéfices provenant de la location des immeubles au profit des étudiants durant les dix (10) premières années à partir de la date du commencement de l'activité.

Le bénéfice de cet avantage nécessite de joindre à la déclaration d'impôt un certificat remis par les services compétents du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, prouvant l'exploitation du projet conformément au cahier des charges.

Art. 15. - Les recettes souscrites dans le capital initial ou dans l'augmentation du capital des établissements qui réalisent des projets d'hébergement universitaire, permettent de bénéficier de la déduction de ces recettes de la base d'impôt sur le revenu à condition de répondre aux conditions citées à l'alinéa 3 bis de l'article 39 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et l'impôt sur les sociétés.

Les recettes réinvesties à la réalisation des projets d'hébergement universitaire permettent de bénéficier du même avantage, à condition de répondre aux conditions citées à l'alinéa 3 ter de l'article 39 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et l'impôt sur les sociétés.

Art. 16. Les avantages indiqués à l'article 13 ci-dessus sont retirés des bénéficiaires en cas de non réalisation du foyer universitaire ou du détournement illégal de son objet initial, et ce conformément aux dispositions de l'article 65 du code d'incitation aux investissements.

Titre IV

Les conditions et les procédures de l'approbation et son retrait

Art. 17. - Sous réserve des dispositions urbaines en vigueur, l'approbation des dossiers relatifs aux projets de construction des foyers universitaires privés destinés à l'hébergement des étudiants se fait par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Art. 18. - L'autorisation pour l'exploitation des foyers universitaires privés destinés à l'hébergement des étudiants se fait, après un constat sur les lieux du local qui a satisfait aux conditions citées ci-dessus, par une commission dont ses attributions, sa composition et les modalités de son fonctionnement seront fixées par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Art. 19. - Le dossier relatif à la réalisation de projet de foyer universitaire privé destiné à l'hébergement des étudiants est constitué des documents suivants :

- une note représentative au sujet du projet dont la construction est prévue et la structure de son financement,
- les délais de réalisation,
- un plan de situation de l'immeuble avec indication de la situation du terrain,
- une copie des croquis du projet contenant :

- * le nombre et le type des chambres selon la capacité d'accueil,

- * le pavillon sanitaire,

- * les espaces communs,

- * la superficie totale couverte,

- * la superficie selon la spécification d'utilisation.

- une note relative aux critères d'utilisation du local comprenant essentiellement :

- * les conditions de direction du local,

- * le tarif proposé pour le loyer individuel selon le lit.

Art. 20. - Le tarif dont l'adoption est prévue par l'exploitant du foyer est classé en trois (3) catégories :

- un foyer universitaire non bénéficiaire des avantages cités au titre III tarif libre,

- un foyer universitaire bénéficiaire de l'indemnité d'investissement,

- un foyer universitaire qui a obtenu le terrain au dinar symbolique et l'indemnité d'investissement.

Le tarif du loyer pour l'hébergement des étudiants aux foyers universitaires des catégories II et III qui ont obtenu les avantages sus-mentionnés ou une partie de ces avantages, est soumis à l'approbation préalable des prix.

Cette approbation est délivrée par les services du ministère du tourisme, du commerce et de l'artisanat après avis du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement territorial conformément au coût, en tenant compte des avantages octroyés et ses proportions. Dans tous les cas, le montant du loyer pour les catégories II et III susvisées ne doit pas dépasser les niveaux maximaux suivants :

	Chambre à un lit	Chambre à deux (2) lits	Chambre à trois (3) lits
Indemnité d'investissement de 25%	55 d	45 d	40 d
Indemnité d'investissement de 25% plus le terrain au dinar symbolique	45 d	38 d	35 d

Le loyer mensuel prend en considération toutes les dépenses d'exploitation (l'électricité, l'eau, le chauffage...) et on ne peut demander aucune contribution supplémentaire qui dépasse le tarif adopté.

Art. 21. - Le dossier relatif à l'exploitation du foyer universitaire dans un local à titre de propriété ou de location d'une façon légale contient :

- une note à propos de l'exploitation du local comprenant notamment des données concernant les conditions de l'exploitation, le tarif proposé pour la location aux étudiants et les critères de sa révision,
- des desseins graphiques généraux portant une numérotation des chambres et leur capacité d'accueil,
- un certificat de propriété du local ou un contrat de location ou un certificat de droit à la gestion,
- un projet de règlement intérieur du foyer.

Art. 22. - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie conserve le droit de retrait des autorisations d'exploitation des locaux destinés à l'hébergement des étudiants dans le cas où il découvre l'existence d'une dérogation ou une atteinte aux conditions et aux dispositions de ce cahier, et ce après avoir adressé un préavis écrit à l'exploitant du foyer lui demandant de remédier aux insuffisances et aux dérogations dans un délai déterminé et après l'avoir entendu.

Art. 23. - Dans le cas de retrait de l'autorisation, le ministère peut demander la nomination d'un administrateur qui assure la continuation de la direction de l'établissement à la charge de l'exploitant de l'immeuble jusqu'à la fin de l'année universitaire.

Art. 24. - Les locaux privés destinés à l'hébergement des étudiants sont soumis au contrôle administratif, sanitaire et technique des services de l'office des oeuvres universitaires y relevant et des services de contrôle d'hygiène de la région.

Art. 25. - L'exploitant d'un local destiné à l'hébergement des étudiants doit signer toutes les pages du cahier des charges et légaliser sa signature auprès des autorités compétentes.

Art. 26. - Les dispositions de ce cahier abrogent et remplacent le cahier des charges relatif à la location des locaux meublés et à la location d'immeubles destinés à l'hébergement des étudiants approuvé en vertu de l'arrêté du 4 juin 1996.